

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7855/2538

นาย ไม ตริ อยู่ คง ดี
นาย เสรี มโย หาร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 193/3, มาตรา 845

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทระหว่างม.กับจำเลยเกิดจากการชี้ช่องของโจทก์
แม้ต่อมาจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาและ ม.ฟ้องจำเลยแต่จำเลยก็ได้ทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความในศาลยอมโอนที่ดินพิพาทให้นายม.หรือบุคคลที่
ม.ประสงค์ ศาลพิพากษตามยอม ภายหลังจำเลยได้ปฏิบัติตามโดยโอนขายที่ดิน
พิพาทให้แก่บริษัทช.ที่ม.ประสงค์ ซึ่งตรงกับราคาทีระบุในสัญญาจะซื้อจะขายดังนี้
สัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมดังกล่าวจึงมีผลสืบเนื่องมา
จากสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อสัญญาจะซื้อจะขายมีผลสืบเนื่องมาจากการชี้ช่องของ
โจทก์ สัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมก็ย่อมมีผลสืบเนื่อง
มาจากการชี้ช่องของโจทก์ด้วย โจทก์จึงมีสิทธิได้รับบำเหน็จค่านายหน้าจากจำเลย
สัญญานายหน้าเป็นสัญญาที่แตกต่างหากจากสัญญาจะซื้อจะขายแม้ตามสัญญาจะซื้อ
จะขายจะบันทึกเรื่องที่จำเลยตกลงให้ค่าบำเหน็จนายหน้าแก่โจทก์ไว้ก็หาทำให้สัญญา
ค่าบำเหน็จนายหน้าเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาจะซื้อจะขายไม่ โจทก์ฟ้องเรียกเอา
ค่าบำเหน็จนายหน้าไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้ จึงมีอายุความ 10 ปี

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระค่านายหน้าจำนวน1,111,963 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน1,033,200 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยมอบหมายให้โจทก์เป็นนายหน้าบริษัทชัยโรจน์ศิริ จำกัด รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจำเลยเนื่องจากสัญญาฉบับอื่นมิใช่สัญญาจะซื้อจะขายตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ โจทก์ไม่เคยทวงถามให้จำเลยชำระค่านายหน้า การที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน1,111,963 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน1,033,200 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทตามฟ้องระหว่างนายมงคล กับจำเลยเกิดจากการชี้ช่องของโจทก์ แม้ต่อมาจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาและนายมงคลต้องฟ้องบังคับจำเลยก็ตามแต่จำเลยก็ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลยอมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่นายมงคลหรือบุคคลที่นายมงคลประสงค์จะให้ มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ ศาลพิพากษายอมและภายหลังจำเลยได้ปฏิบัติตามโดยทำหนังสือจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่บริษัทชัยโรจน์ศิริ จำกัด ที่นายมงคลประสงค์จะให้เป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในราคาซึ่งตรงกับราคาที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อ

จะขายที่ดินพิพาท ดังนี้ สัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมดังกล่าวจึงมีผลสืบเนื่องมาจากสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อสัญญาจะซื้อจะขายมีผลสืบเนื่องมาจากการซื้อของของโจทก์ให้จำเลยกับนายมงคลได้เข้าทำสัญญากัน สัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอม ก็ย่อมมีผลสืบเนื่องมาจากการซื้อของของโจทก์ด้วย โจทก์จึงมีสิทธิได้รับบำเหน็จค่านายหน้าจากจำเลยตามข้อตกลงและวินิจฉัยต่อไปว่า สัญญาค่าบำเหน็จนายหน้าเป็นสัญญาที่แตกต่างหากจากสัญญาจะซื้อจะขาย แม้ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมาย จ.4 จะได้บันทึกเรื่องที่จำเลยตกลงให้ค่าบำเหน็จนายหน้าแก่โจทก์ไว้ ก็หาทำให้สัญญาค่าบำเหน็จนายหน้าเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาจะซื้อจะขายไม่โจทก์ฟ้องเรียกร้องเอาค่าบำเหน็จนายหน้า และไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีอายุความ 10 ปี

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ